

1500162-52.2021.8.26.0561

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mauricio Ferreira Fontes

Comarca: General Salgado

Foro: Foro de General Salgado

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

ROSELI DE OLIVEIRA XAVIER e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mauricio Ferreira Fontes

Vistos.

ROSELI DE OLIVEIRA XAVIER, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 porque, segundo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de General Salgado

Foro de General Salgado

Vara Única

Rua Azílio Antônio do Prado, 991, General Salgado-SP - cep 15300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500162-52.2021.8.26.0561 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500162-52.2021.8.26.0561

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

ROSELI DE OLIVEIRA XAVIER e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mauricio Ferreira Fontes

Vistos.

ROSELI DE OLIVEIRA XAVIER, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, em 10 de setembro de 2021, por volta das 15h09m, na Rodovia Feliciano Sales Cunha, SP-310, na altura do Km 550, zona rural, neste Município e Comarca de General Salgado/SP, trazia consigo e guardava, para comercialização e consumo de terceiros, 01 (uma) porção de "cocaína", com massa líquida aproximada de 1,0g (um grama), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls. 231/232 e 234) e a ré regularmente citada (fls. 249), apresentando resposta à acusação (fls. 262/267).

No curso da instrução foram ouvidas três testemunhas, seguindo-se o interrogatório da ré (fls. 310/311).

O Ministério Público, em sede de alegações finais, postulou a condenação da ré, nos termos da denúncia (fls. 317/324).

A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição por falta de provas (fls. 326/332).

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/03, boletim de ocorrência de fls. 12/14, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e 17, pelo auto de constatação preliminar e substância entorpecente de fls. 18, pelas fotografias de fls. 40/43, pelas mensagens de fls. 139/153, mídias de fls. 157, pelo laudo pericial de fls. 312/313 e pela prova oral produzida na fase policial e no curso da instrução.

A autoria é indubitosa e recai sobre a pessoa da acusada, como se extrai da ampla prova produzida.

Em seu interrogatório judicial, a ré negou a prática do crime que lhe é imputado.

A negativa da ré, porém, está isolada no contexto probatório dos autos não merece nenhuma credibilidade.

As testemunhas Marlon e Emerson, policiais militares, relataram que por ocasião de acompanhamento para abordagem do veículo que ocupada a acusada, visualizaram o momento em que uma sacola plástica foi arremessada do interior do veículo pela pessoa que ocupava a posição de passageiro do automóvel. Constataram, no momento da abordagem, que tal posição era ocupada pela ré. Relataram que encontraram uma porção de drogas no interior do veículo e que a sacola arremessada continha embalagens vazias idênticas a que armazenava a droga flagrada dentro do carro. Afirmaram, ainda, que os ocupantes do veículo confirmaram que foi a ré quem arremessou a sacola com os microtubos vazios.

A testemunha Anderson, condutor do veículo em que a acusada se encontrava, relatou que foi contratado pela ré para a realização de uma viagem. Disse não ter conhecimento da droga ou das embalagens no interior do veículo. Relatou que no

momento em que se iniciou o acompanhamento pela polícia, a ré pediu para não parar porque precisava dispensar uma sacola plástica. Negou a propriedade da droga encontrada no interior do veículo.

Vale destacar também que na fase policial houve relatos dos demais ocupantes do veículo de que a ré comercializava drogas no Município de Gastão Vidigal, sendo esta informação compatível com a quantidade de embalagens encontradas na posse da ré, com os valores sem origem lícita comprovada que ela trazia consigo e, também, ratificada pelo conteúdo do aparelho de telefone celular da ré, merecendo especial destaque as gravações de fls. 157 (última gravação).

Diante disso, forçoso concluir pela subsunção da conduta da ré ao tipo do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006, de modo que passo a dosar a pena.

Atentando-se ao que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006 e, subsidiariamente, o art. 59 do Código Penal, considerando que nenhum dado concreto justifica a exasperação da pena nesta primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado seu valor unitário no mínimo legal.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, tampouco causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas.

Neste último ponto, destaco que não é caso de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4, da Lei 11.343/2006, pois o conjunto probatório dos autos evidenciava que a ré se dedicava exclusivamente a atividades criminosas, fazendo do tráfico seu meio de vida, inclusive o fazendo de forma organizada com a ajuda e concurso de terceiros não identificados.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, único compatível com a natureza hedionda do delito.

Não há que se falar em pena alternativa ou "sursis", ante o não preenchimento dos requisitos legais.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar ROSELI DE OLIVEIRA XAVIER, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado seu valor unitário no mínimo legal.

Persistindo os motivos que ensejaram a custódia cautelar da ré e sobrevindo sentença condenatória a pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, recomende-se-a no estabelecimento prisional em que se encontra recolhida.

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais, "ex vi" do art. 804 do CPP.

Expeçam-se os ofícios e comunicações de praxe, encaminhando-se oportunamente ao arquivo.

P.I.C.

General Salgado, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA